

1.判决书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03民终527号民事判决书

2.案由：机动车交通事故责任纠纷

3.当事人

原告(上诉人):赵某1、赵某2、谭某某、纪某1

被告(被上诉人):曾某某、程某某、某物流公司、某保险公司、某服务公司

【基本案情】

2022年6月25日18时12分,曾某某驾驶程某某所有的挂靠在某物流公司经营的渝A号重型半挂车牵引渝B挂在道路行驶。与相向行驶的车辆会车时,将道路右侧的行人纪某2撞倒致伤。纪某2经抢救治疗1日后死亡。

纪某2住院期间的医疗费系程某某和某保险公司支付,已在一审庭审中告知其自行按保险合同进行理赔。

2022年8月11日,交通巡逻警察大队作出《道路交通事故认定书》,认定曾某某负事故全部责任,纪某2不承担责任。

事故发生后,程某某向死者纪某2的亲属先行赔偿了5万元。

曾某某驾驶的渝A号重型半挂牵引车在某保险公司投保了交强险,在某服务公司购买了机动车三者责任安全统筹,限额为100万元。

赵某1、赵某2、谭某某系纪某2之女,纪某1系纪某2之父,其生育子女5人。

【案件焦点】

某服务公司是否应当在机动车三者责任安全统筹限额内承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

重庆市垫江县人民法院经审理认为:本案赔偿责任应由曾某某承担,但曾某某系程某某雇请的驾驶员,驾驶的车辆挂靠在某物流公司经营,故其赔偿责任应由雇主程某某和被挂靠人某物流公司连带承担。又因曾某某驾驶的车辆在某保险公司投保了交强险,所以,某保险公司应优先在交强险限额内承担理赔

责任。曾某某驾驶的 vehicle 还在某服务公司购买了机动车三者责任安全统筹，限额为100万元。虽然该机动车三者责任安全统筹与本案不属于同一法律关系，但为了减少诉累，可以一并处理，因此，某服务公司应在机动车三者责任安全统筹限额内承担赔偿责任。仍有不足部分，则由程某某和某物流公司承担赔偿责任。

重庆市垫江县人民法院依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千一百九十二条、第一千二百零八条、第一千二百一十一条、第一千二百一十三条之规定，判决如下：

一、由某保险公司在判决生效后十日内赔偿赵某1、赵某2、谭某某、纪某1因纪某2在交通事故中死亡产生的赔偿费用180000元；

二、由某服务公司在判决生效后十日内赔偿赵某1、赵某2、谭某某、纪某1因纪某2在交通事故中死亡产生的赔偿费用804578元；

三、由某服务公司在判决生效后十日内支付程某某47700元；

四、驳回赵某1、赵某2、谭某某、纪某1的其他诉讼请求。

赵某1、赵某2、谭某某、纪某1不服一审判决，提起上诉。重庆市第三中级人民法院经审理认为：某服务公司虽在市场监管部门注册成立，但其注册资本、设立条件、设立程序均不符合上述法律规定，并非由国务院保险监督管理机构批准成立的保险公司，不具备保险业务经营资质，其从事的机动车三者责任安全统筹业务系变相开展保险业务的行为，某服务公司与某物流公司签订的《机动车辆安全统筹单》亦不具备《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（2020年修正）第十三条规定的第三者责任商业保险的性质，应当适用《中华人民共和国民法典》合同编的相关规定进行处理。一审判决某服务公司在机动车三者责任安全统筹限额内承担赔偿责任，于法不符，应予纠正。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国保险法》（2015年修正）第六条、第六十七条、第六十九条，《中华人民共和国民法典》第一千二百一

十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定,判决如下:

一、维持重庆市垫江县人民法院(2022)渝0231民初4642号民事判决第一项;

二、撤销重庆市垫江县人民法院(2022)渝0231民初4642号民事判决第二项、第三项;

三、某物流公司和程某某在本判决生效后十日内赔偿赵某1、赵某2、谭某某、纪某1因纪某2在交通事故中死亡产生的赔偿费用852278元;

四、驳回赵某1、赵某2、谭某某、纪某1的其他诉讼请求。

【法官后语】

机动车交通安全统筹,是在交通运输系统内部开展的以服务交通运输安全为宗旨的一项行业互助制度,但在发展过程中,逐渐异化成为与保险理赔业务趋同的逐利业务。

有观点认为,由于统筹合同与保险合同具有内容上实质的相似性,因此从有关合同条款、权责分配的角度来看,交通安全统筹已经成为货车司机或运输企业商业保险的“平替”。交通安全统筹合同是双方自愿签订,合法有效,受害人可以直接向统筹人请求赔偿,审判人员为减少当事人的诉累,会直接在交通事故责任纠纷中予以处理,由统筹人直接向被侵权人承担赔偿责任。也有观点认为,安全统筹合同属于一般民事合同的效力,不属于机动车第三者责任保险,不应当适用保险法的相应规则。那么,如何界定机动车安全统筹合同的法律属性,运输企业将肇事机动车参加机动车第三者责任统筹签订的服务合同效力如何,能否适用《中华人民共和国民法典》第一千二百一十三条关于商业三者险的先行赔付规则,成为司法实践中亟须厘清的问题。

一、机动车安全统筹合同的法律属性

机动车交通安全统筹,是交通运输企业对营运车辆按照一定标准收取统筹费用并为其提供安全统筹服务,在车辆遭受损失时,接受统筹的一方可以获得相应赔偿的一项制度,具有内部互助、主体非市场化以及运营非营利性等特点,

且受到交通安全部门的严格监管。

如果赋予机动车安全统筹合同与商业三者险相同的法律性质，即适用《中华人民共和国民法典》第一千二百一十三条关于保险公司先行赔付、不足部分再由机动车侵权人赔偿的规定，则会架空《中华人民共和国保险法》的适用，对保险市场秩序造成冲击。因为其一，根据《中华人民共和国保险法》第六条、第六十七条的规定，国家对保险业务实行特许制度，未经准许，任何单位和个人不得经营保险业务。其二，由于统筹公司的赔付能力普遍较弱，其作为被执行人的案件较多，如果判决统筹公司先行赔付，则被侵权人很可能难以得到赔偿。

笔者认为，机动车安全统筹合同的法律性质是糅合了服务合同与射幸合同的混合合同，属于《中华人民共和国民法典》规定的非典型合同（无名合同），应当适用《中华人民共和国民法典》第四百六十七条的规定：“本法或者其他法律没有明文规定的合同，适用本编通则的规定，并可以参照适用本编或者其他法律最相类似合同的规定。”因此，交通安全统筹合同虽然不是保险合同，不应适用保险法的规定，但应适用民法典合同编的有关规定。

本案中，某服务公司与某物流公司签订的《机动车辆安全统筹单》并非保险合同，也不具备《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（2020年修正）第十三条规定的第三者责任商业保险的性质，仅具备一般民事合同的效力，应当适用《中华人民共和国民法典》合同编的相关规定，由某服务公司与某物流公司依据双方签订的《机动车辆安全统筹单》另行主张权利，不应当适用保险法的相应规则。这样的处理方式体现了鼓励交易、不随意否认合同效力的司法政策，也体现出尊重合同当事人真实意思表示的裁判思路与裁判逻辑。

二、机动车安全统筹合同的效力

有观点认为，机动车安全统筹业务系变相开展保险业务的行为，违反效力性强制性规定，应属无效合同，侵权人可向统筹公司主张合同无效的损失，法院应根据双方过错大小在二者之间确定损失的分担。也有观点认为，即便合同

无效，统筹公司也应承担全部过错责任。还有观点认为，机动车安全统筹合同系侵权人与统筹公司之间的真实意思表示，统筹公司应按合同约定履行义务。笔者认为，对合同性质和效力的审查与判断，应结合订立合同的目的、合同内容和具体情况，依据合同主要条款所约定的当事人各方的核心权利义务关系，进行全面理解和准确认定。虽然统筹公司系在市场监管部门注册成立，注册资本、设立条件、设立程序均不符合上述法律规定，并非国务院保险监督管理机构批准成立的保险公司，也不具备保险业务经营资质，但从意思自治的法律原理来看，被统筹方与统筹方所签订的协议是民事主体之间的合同，只要不存在《中华人民共和国民法典》第一百五十三条、第一百五十四条规定的情形，就应当承认安全统筹协议在当事人之间的效力，而不应当随意否认其效力和交易行为。如果统筹公司是以统筹业务为名、行保险业务之实，则该合同因违反《中华人民共和国保险法》第六条、第六十七条第一款等效力性强制性规范而无效。

本案中，应当明确侵权人程某某是损害赔偿的第一顺位责任人，由于其与某物流公司是挂靠关系，应当依法向赵某1、赵某2、谭某某、纪某1承担连带责任。程某某和某物流公司承担连带责任后，某物流公司可以根据其与首约公司签订的机动车安全统筹合同的约定向统筹公司主张合同责任。如果交通安全统筹合同中约定了统筹公司应当向第三人（交通事故的受害人或其近亲属）支付赔偿款，则第三人可以直接请求统筹公司向其支付，但第三人有权选择跳过统筹公司而要求被统筹人支付赔偿款，被统筹人支付后再向统筹公司追偿。如果没有这样的约定，则第三人不能直接请求统筹公司支付赔款，此时，只能先由被统筹人向第三人赔偿，再由被统筹人向统筹公司追偿。

编写人：重庆市第三中级人民法院 张现委

“驾乘人员意外险”可在机动车 交通事故责任纠纷中一并处理并抵偿投保人责任

——郑某诉程某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省杭州市中级人民法院(2023)浙01民终12065号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):郑某

被告(被上诉人):程某

被告(上诉人):某保险公司营业部

被告:某保险公司

【基本案情】

2020年11月25日,郑某乘坐程某驾驶的小型普通客车在行驶中与路边护栏发生碰撞,造成郑某车辆、路边护栏受损且郑某受伤的交通事故。经交警部门认定,程某负全责。事故发生后,郑某被送往医院住院治疗,经诊断全身多处骨折,产生医疗费等各项损失。程某车辆在某保险公司投保交强险及商业三者险、车上人员责任保险(乘客),在某保险公司营业部投保驾乘人员综合保险。郑某主张程某赔偿其经济损失,要求某保险公司及某保险公司营业部在保险范围内承担责任。

【案件焦点】

1. 驾乘人员意外伤害保险能否在本案中一并处理；2. 如合并处理，某保险公司营业部抗辩的限定赔偿项目及标准是否成立；3. 本案的具体赔付方式及金额如何确定。

【法院裁判要旨】

浙江省杭州市临平区人民法院经审理认为：关于争议焦点一。郑某与程某主张就驾乘人员意外伤害保险赔偿事宜在本案中一并处理，符合法律规定，本院予以支持。首先，虽然郑某作为受害人向侵权人提起的侵权之诉与其作为乘客即被保险人向保险公司提起的保险合同纠纷属于两个法律关系，但二者均基于同一交通事故的法律事实，且案涉驾乘人员意外伤害保险属于典型的“为第三人利益”的利他合同，郑某作为基于程某投保行为取得利益的第三方，有权向某保险公司营业部提出诉请，合并诉讼有利于节约诉讼成本、减轻当事人诉累、查明案件事实、促进案结事了；其次，程某作为投保人为不确定的驾驶员及乘客购买驾乘人员意外伤害保险的目的在于分担责任风险，投保人仅具有缴纳保费的义务，却不享有保险合同利益，不符合公平原则及社会大众购买保险的普遍认知，也违背投保人投保初衷；最后，将交通事故的侵权责任纠纷与驾乘险的保险合同纠纷合并处理，既有利于弥补受害人损失，发挥保险功能，也未加重保险公司责任，且利于查明案件关键事实，保障各方当事人的诉讼权利。关于争议焦点二。某保险公司营业部抗辩驾乘人员意外伤害保险保障项目中“驾驶或乘坐非营运汽车意外伤害身故、残疾”仅在限额内赔付残疾赔偿金且应按照《评定标准及代码》中对应的伤残等级的给付比例乘以保险合同所载的该项意外伤害对应保险责任的保险金额给付残疾赔偿金、非医保金额及精神损害抚慰金免赔。在程某明确未收到相应保险条款的情形下，某保险公司营业部既未举证证明已将保单中所述相关具体条款交付或送达投保人，亦未举证证明已就合同主要内容及免责条款充分告知投保人，应承担举证及释明不利的法律后果，对其抗辩，本院不予采信。关于争议焦点三。公民的生

命权、健康权受法律保护。根据当事人提交的有效证据及庭审陈述，程某负事故全部责任，郑

某无事故责任，事故发生时，郑某系案涉车辆车上人员。故，郑某因本次事故造成的合理损失，先由某保险公司、某保险公司营业部各自在机动车车上人员责任保险(乘客)、驾乘人员意外伤害保险责任限额内承担相应赔偿责任，不足部分，再由侵权人程某承担。

浙江省杭州市临平区人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条、第四十八条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2020年12月23日最高人民法院审判委员会第1823次会议通过)第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第二十二、第二十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、被告某保险公司于本判决生效后十日内在机动车车上人员责任保险(乘客)责任范围内赔偿原告郑某损失10000元；

二、被告某保险公司营业部于本判决生效后十日内在驾乘人员意外伤害保险责任范围内赔偿原告郑某损失285314.87元；

三、驳回原告郑某的其他诉讼请求。

某保险公司营业部不服一审判决，提起上诉。浙江省杭州市中级人民法院经审理认为：经查明，案涉驾乘人员意外伤害保险保险单记载投保人为程某，被保险人为案涉车辆的驾驶人员及乘客。因案涉事故发生时郑某系普通客车车上乘客，故郑某应为程某与上诉人之间驾乘人员意外伤害保险的被保险人，享有保险金请求权。虽然郑某作为受害人向侵权人提起的侵权之诉与其作为乘客即被保险人向保险公司提起的保险合同纠纷属于两个法律关系，但是，鉴于二者均基于发生同一交通事故的法律事实，且考虑到节约诉讼成本、减轻诉累的角度，及程某为不确定的驾驶员及乘客购买驾乘人员意外伤害保险意欲分担责任风险的初衷等实际因素，一审在本案中一并处理驾乘人员意外伤害保险赔付问题，并无不当。关于保险赔付数额问题。本案中，上诉人主张其应当承担的保险限额应为伤残赔偿金50000元(50万×10%伤残系数)、意外医疗费

元(扣除车上人员险承担10000元)、住院津贴1440元,但该些主张所关联的保险条款内容涉及格式条款合同主要内容及免责条款,对上诉人的责任范围进行了限定且与程某有重大利害关系。在此情况下,现在案证据未能证明上诉人已将保单中所述相关具体保险条款交付或送达投保人,也未能证明上诉人已就合同主要内容及免责条款充分告知投保人,故一审法院未采纳上诉人关于理赔数额的主张,并无不当。据此,一审法院最终确定上诉人在驾乘人员意外伤害保险责任范围内赔偿郑某损失285314.87元并无不当,本院予以确认。

浙江省杭州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国保险法》第六十五条第一款、第二款规定:“保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害,可以依照法律的规定或者合同的约定,直接向该第三者赔偿保险金。责任保险的被保险人给第三者造成损害,被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的,根据被保险人的请求,保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的,第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。”交强险、商业第三者责任险、座位险等均系责任保险,可在交通事故责任纠纷案件中一并处理,但本案被告投保的“驾乘人员综合保险”属于人身意外险,并非责任保险。实践中,对于该类人身意外保险合同纠纷是否适合在机动车交通事故责任纠纷中一并处理,存在争议。观点一认为,受害人与侵权人之间是侵权责任纠纷,而受害人作为被保险人与保险公司之间是保险合同纠纷,二者法律关系不同、相对方不同,不应在一案中合并处理。观点二认为,基于保险的损失填平原则及投保人投保初衷此类纠纷可以一并处理,并且可以抵偿投保人的赔偿责任。本案判决倾向观点二,具体理由如下:

首先,同一案件涉及两个不同法律关系,并非人民法院拒绝当事人一并处理的正当理由。《最高人民法院关于印发修改后的〈民事案件案由规定〉的通

知》指出，同一诉讼中涉及两个以上的法律关系的，应当根据当事人诉争的法律关系的性质确定个案案由；均为诉争的法律关系的，则按诉争的两个以上法律关系并列确定相应的案由。法律允许诉争的两个不同法律关系合并在一个案件中进行审理。而且，在主要事实高度重叠、裁判结果相互牵连的特定情况下，将基于同一事实或者其他原因存在密切联系的不同法律关系在同一诉讼中解决，既有利于查明案件事实，明确法律责任和避免裁判冲突，也有利于保护当事人利益和实现诉讼经济的目标。

本案中，虽然郑某作为受害人向侵权人提起的侵权之诉与其作为乘客即被保险人向保险公司提起的保险合同纠纷属于两个法律关系，但二者均基于同一交通事故的法律事实，郑某作为驾乘人员意外险的被保险人享有保险金请求权，其主张将驾乘人员意外险与本案合并处理，具有合理性。

其次，驾乘人员意外险系机动车车主作为投保人为车辆不确定的驾驶员及乘客单方购买，属于典型的“为第三人利益”的利他合同，目的是分担责任风险，通过购买保险方式将自身风险部分或全部转嫁给保险公司。发生交通事故后，在乘客向投保人提起侵权之诉的情况下，可通过自身投保的驾乘人员意外险履行对乘客的赔偿责任。如果不同意合并处理，则可能造成投保人在承担赔偿责任后，因并非保险合同被保险人、主体不适格而无法直接提起保险合同纠纷。这将导致投保人仅具有缴纳保费的义务，却不享有保险合同利益，显然不符合公平原则及社会大众购买保险的普遍认知，违背投保人投保初衷，降低其投保积极性。

本案中，被告程某为其车辆投保交强险、商业三者险、车上人员责任保险（乘客）险及驾乘人员综合保险，因本案事故属于单方事故，原告系其车上乘客，不属于交强险及商业三者险理赔范围，若不同意将驾乘人员综合保险与本案一并处理，则某保险公司仅需在车上人员责任保险（乘客）险10000元的保险限额内赔付，其余均需车主自行赔付。这将置投保人于保险困境。

最后，保险领域是损失填平原则的一个重要应用领域，在《中华人民共和国保险法》的语境下，损失填平原则是对保险利益原则的补充。依据损失填平

原则，受害人获得的赔偿应局限于其所遭受的损害，不能因遭受损害而获取利益。按照观点一，作为驾乘人员意外险的被保险人，乘客可以提起保险合同之诉和侵权之诉，获得双项赔偿，显然与损失填平原则不符。

综上，在单方事故中，应将驾乘人员意外险在机动车交通事故责任纠纷中一并处理，以抵偿投保人责任。如此，既有利于查明关键事实，保障当事人诉讼权利，节约诉讼成本，又有利于弥补受害人损失，在未加重保险公司责任的同时最大限度地发挥保险功能，维护投保人权益，亦符合保险的损失填平原则。

编写人：浙江省杭州市临平区人民法院 沈宇珍 张彤

交通事故撞击致车上人员脱离被保险车辆的， 不应由“第三者险”赔付

——江某、孙某诉某保险公司等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2023)新01民终5797号
民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):江某、孙某

被告(被上诉人):某保险公司、尤某、某物流公司

【基本案情】

尤某系案涉货车的所有权人，江某系尤某雇用的驾驶员。2018年12月24

日，江某驾车行驶时，车辆驶出路基发生侧翻后江某被甩出车外，造成江某受伤的道路交通事故。经交警部门认定，江某承担此次事故的全部责任。江某被送往医院救治，住院92日。在住院治疗过程中江某被确诊为肝恶性肿瘤，2019年9月5日因肝恶性肿瘤去世。江某生前治疗终结后，对其伤残等级进行鉴定，其构成十级伤残，左踝关节功能丧失构成八级伤残。

【案件焦点】

1.尤某作为雇主是否应承担责任；2.江某、孙某要求某物流公司承担赔偿责任是否有法律依据；3.江某是否属于交强险、商业第三者责任险条款约定的第三人。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区人民法院经审理认为：江某持有驾驶涉案车辆的驾驶执照，涉案车辆也具有合法的运营资质；车辆购买了相应的交强险、商业险；车辆在事故发生前一个月刚进行过年检，经审验合格，符合上路行驶要求；运载货物载重量并未超载。综合以上几点，尤某作为车主将符合上路资格的车辆交由具有相应驾驶资格的江某驾驶并无任何违法行为或过错情形。故，对于江某、孙某要求尤某承担赔偿责任的诉讼请求，不予支持。同理，尤某与某物流公司都无须承担赔偿责任。

关于某保险公司是否要在交强险及商业第三者责任险限额内承担责任。机动车辆第三者责任险中的“第三者”，是指除投保人、被保险人和保险人外的，因保险车辆发生意外事故遭受人身伤亡或财产损失的保险车辆下的受害者。事故发生时，江某身处车外，从空间位置要素判断其已经离开原车辆，但事故的发生具有连贯性和持续性，不能分段看待，同一人不能同时既是驾驶人员又是车外“第三者”。故，按照现行法律规定和保险合同规定，江某不能纳入“第三人”的范围，某保险公司不应在交强险及商业第三者责任险限额内承担责任。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区人民法院依照《中华人民共和国民

法典》第一千一百九十二条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定,判决如下:

一、被告某保险公司在座位险限额内一次性赔偿原告江某、孙某各项损失 40000 元;

二、驳回原告江某、孙某的其他诉讼请求。

江某、孙某不服一审判决,提起上诉。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院经审理认为:本案相关法律事实发生于《中华人民共和国民法典》施行前,应当适用《中华人民共和国侵权责任法》的相关规定,一审法院适用法律有误,予以纠正。尤某作为接受劳务一方,江某作为提供劳务一方,双方应按照过错比例承担责任。江某作为驾驶人员,未按安全操作规范驾驶车辆,应当承担主要责任,责任份额为 80%。尤某作为雇主及涉案车辆的所有权人对雇员的日常安全行驶、规范操作负有监督、提醒的义务,且尤某系在劳务关系中处于因江某履行劳务职责而获得利益的地位,应承担次要责任,责任份额为 20%。一审法院认为尤某对本案事故的发生并无过错因而无须承担赔偿责任的认定不当,予以纠正。

某物流公司虽为案涉车辆的名义车主,但是车辆的运营操作均在尤某的 control 下进行,其对案涉车辆并无支配管理地位,也并非运营利益的直接归属者。故,江某、孙某要求某物流公司承担赔偿责任的理由不能成立,法院依法不予支持。

机动车辆第三者责任险中的“第三者”,是指除投保人、被保险人和保险人外的,因保险车辆发生意外事故遭受人身伤亡或财产损失的保险车辆下的受害者。本案中,江某系案涉事故发生时车辆的驾驶人,事故发生后江某虽已身处车外,但因江某系被保险人,且对机动车有实际的控制力,故依照现行法律规定和保险合同规定,江某不能纳入“第三人”的范围。江某、孙某要求某保险公司以交强险、商业三者责任险的标准给予赔偿的请求无事实依据,法院依法不予支持。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第三十五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定,判决如下:

一、维持新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区人民法院(2022)新0107民初245号民事判决第一项;

二、撤销新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区人民法院(2022)新0107民初245号民事判决第二项;

三、尤某于本判决生效后十日内向江某、孙某支付医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费、精神损失费、鉴定费、各项损失费及鉴定费共计88819.26元;

四、驳回江某、孙某对某物流公司的诉讼请求。

【法官后语】

对车上人员与第三人属性的认定可以从事实层面和法律适用逻辑层面进行双重认定。

一、事实层面

在车内的人员属于车上人员,在车外的人员属于车外第三人,这是日常生活最基本的认知。车上人员到达目的地下车或者因其他原因换乘其他车辆后,相较于原车辆,车上人员当然就转变为车外第三人,即认定一个人是属于车上人员还是车外第三人,最主要的判断因素就是人员所处的位置。交通事故案件中乘车人或驾驶员被甩出车外,之后又被所乘坐或者驾驶的 vehicle 碾轧,单从人员所处位置来看,在被车辆碾轧时车上人员已离开原车辆,已由之前的驾驶人或乘车人转变为车外人员,属于保险合同约定的第三人。但其之前是车上人员,事故发生时系被甩出车外,而非主动离开车辆。事故的发生是一个连续不间断的过程,乘车人属于车上人员,在被甩出车外后并不因其所处的位置发生变化而产生车内人员还是车外人员身份属性的变化。综上,在事实层面认定人员属于车上人员还是第三人时,除考虑人员所处位置外,还应审查人员位置发生变化系主动而为还是被动发生位移,以及发生位移时间的长短。即当人员位置的

变化是人员自身意志追求的结果时，当然属于车外第三人，如人员的下车、换乘等；反之，若是人员被甩出车外，且发生位移时间与受损时间是连续不间断，则应认定为车上人员。

另外，必须考虑位移的发生与损害的发生是否为连续的，如车上人员被甩出车外后，被甩出车外的人员并未再上车，车辆经修理或简单处理后继续行驶，之后再次碰撞未上车的原乘车人，则原乘车人此时已转换为车外第三人。

二、法律适用层面认定

1.从保险条例等规定分析。《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条第一款“被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的，由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿”明确规定，交强险赔偿对象为本车人员、被保险人以外的人员。《中国保险行业协会机动车商业保险示范条款》（2020版）第三条“本保险合同中的第三者是指因被保险机动车发生意外事故遭受人身伤亡或者财产损失的人，但不包括被保险机动车本车车上人员、被保险人”明确规定，商业第三者责任险赔偿对象不包括本车车上人员和被保险人。结合以上规定，可得出同一主体在同一责任保险中不能既是被保险人又是第三人。

2.从《中华人民共和国民法典》等法律规定分析。从同一人员不能同时被认定为受害人和侵权人。以本案为例，若认定驾驶员在事故发生时已置身车外属于车外第三人，则其当然是被案涉车辆碰撞的受害人，作为受害人当然有权向侵权人主张侵权赔偿责任。但案涉车辆是其自己驾驶的，因其驾驶车辆不当造成损害后果，其当然是实施违法行为并造成损害后果的侵权人。但按照法律规定，认定侵权关系成立的前提是一个民事主体违反法律规定侵害另一个民事主体的合法权益并造成损害后果。即侵权法律关系中一定存在两个不同的民事主体，同一个主体不能既是侵权人又是受害人。若民事主体自残自损，则不成立民事侵权法律关系。综上，从法律适用层面推理，本案驾驶员不能被认定为车外第三人。

交通事故中非医保用药保险公司不赔应严格限定

——李某诉甲保险公司等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省武汉市中级人民法院(2023)鄂01民终1761号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 李某

被告(上诉人): 甲保险公司

被告: 程某、邱某

第三人: 乙保险公司

【基本案情】

2021年9月18日,程某驾驶重型非载货专项作业车与李某驾驶的二轮电动车发生道路交通事故,造成李某受伤及两车受损。经交警部门认定,程某负主要责任,李某负次要责任。事故发生后,李某共住院21日,花费医疗费69512.05元,甲保险公司垫付18000元,乙保险公司作为社会救助基金管理机构,对道路交通事故受害人产生的部分抢救费用垫付40000元。李某雇请护工护理20日花费护理费4800元,另花费电动车施救费300元。2022年1月6日,李某的伤情经甲法医司法鉴定所鉴定为九级伤残,后续治疗费为23000元或据实赔付,误工期为150日,护理期为60日,营养期为90日。李某支出鉴定费2280元。重型非载货专项作业车的登记车主为邱某,邱某雇编程某驾驶该车。

该车在甲保险公司投保了交强险和100万元的第三者责任保险，事故发生在保险期间内。

一审法院审理中，甲保险公司对李某的法医鉴定结论中的伤残等级、后续治疗费及医疗费中超出国家基本医疗保险同类医疗费用标准的费用金额、与本次交通事故所致外伤治疗无关联的费用金额有异议，提出重新鉴定申请。一审法院准许后委托乙法医学司法鉴定中心进行鉴定。2022年6月1日，乙法医学司法鉴定中心认为委托事项涉及医疗费用审核的鉴定，超出其中心技术能力范围，对该案作出不予受理的决定。一审法院再次委托丙法医司法鉴定所鉴定，2022年8月31日，丙法医司法鉴定所出具鉴定意见：李某住院医疗费用与外伤存在关联性，超出国家基本医疗保险同类费用标准的费用金额为10284.07元。甲保险公司支付鉴定费4000元；甲保险公司未按时缴纳伤残等级、后续治疗费重新鉴定费用，丙法医司法鉴定所于2022年10月25日终止鉴定。

【案件焦点】

超出国家基本医疗保险同类费用标准的非医保用药保险公司是否承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉市黄陂区人民法院经审理认为：道路交通事故致公民人身、财产受到损害，依法应当予以赔偿。交警部门认定，程某负主要责任，李某负次要责任，合法有据，一审法院以此作为本案定责依据，由程某承担70%的赔偿责任，李某自负30%的责任。根据法律规定，机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在交强险责任限额范围内先行予以赔偿，不足部分，由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿，仍有不足的，依照道路交通安全法和侵权责任法的规定由侵权人赔偿。李某因本次交通事故遭受的各项损害合计275199.05元。甲保险公司应在交强险责任限额内赔偿195137元，对交强险赔偿不足部分的80062.05元，由甲保险公司在商业三者险内按70%的责任比例赔偿56043.4元。

对于甲保险公司辩称其不应承担超出国家基本医疗保险同类标准的费用的意见，一审法院认为，国家基本医疗保险作为一项福利性的社会保险制度，为控制医疗保险药品费用的支出，对用药范围作出一定的限制。本案中，甲保险公司收取的商业险保费金额远高于国家基本医疗保险，其按照商业性保险收取保费，却按照国家基本医疗保险的标准理赔，明显限制了保险相对方的权利，且未提交充分证据证明其就非医保用药的免责条款进行了提示和说明，对该意见，一审法院不予支持。

甲保险公司垫付的18000元，乙保险公司垫付的40000元，为减少诉累，该院予以一并处理。对于甲保险公司辩称对法医司法鉴定书中的伤残等级、后续治疗费有异议的意见，因其未按期缴纳鉴定费，鉴定中心因此退卷，故对此意见，一审法院不予采纳。程某系邱某雇用的司机，诉讼费和鉴定费应由雇主邱某依责承担。甲保险公司支出重新鉴定费，系其申请鉴定必要性支出，由其负担。

湖北省武汉市黄陂区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千一百八十四条、第一千一百九十二条、第一千二百零八条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国保险法》第六十五条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条之规定，判决如下：

一、甲保险公司在交强险范围内赔偿李某各项经济损失195137元，扣减已支付的18000元，尚需支付177137元；

二、甲保险公司在商业三者险范围内赔偿李某各项经济损失56043.4元；

三、李某返还乙保险公司垫付款40000元；

四、驳回李某的其他诉讼请求。

被告甲保险公司不服一审判决，提出上诉。湖北省武汉市中级人民法院经审理认为：甲保险公司与邱某签订的保险合同及保险条款系双方真实意思表示，

合法有效，对双方均具有约束力。甲保险公司主张依照合同约定，李某医疗费中超出国家基本医疗保险同类医疗费用标准的部分不应由该公司承担赔偿责任。一方面，甲保险公司向邱某交付了保险条款，保险条款中明确约定“超出《道路交通事故受伤人员临床诊疗指南》和国家基本医疗保险同类医疗费用标准的费用部分，保险人不负责赔偿”。该条款通过字体加黑的形式予以标注，且邱某签字确认已知悉特种车综合商业保险免责事项，故甲保险公司已经尽到了免责条款的提示说明义务。另一方面，甲保险公司在一审中对非医保用药的费用申请了鉴定，鉴定意见载明李某医疗费中超出国家基本医疗保险同类医疗费标准的费用金额为10284.07元。故，该部分费用不应由甲保险公司承担。李某因案涉交通事故受伤，依据案涉交通事故责任分担，7198.85元非医保用药费用应由侵权人承担。程某系受邱某雇用，在履行职务过程中造成李某受伤，故该部分费用应由邱某负担。综上，甲保险公司的上诉请求成立。

湖北省武汉市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持湖北省武汉市黄陂区人民法院(2022)鄂0116民初2369号民事判决第一项、第三项；

二、撤销湖北省武汉市黄陂区人民法院(2022)鄂0116民初2369号民事判决第二项、第四项；

三、甲保险公司在商业三者险范围内赔偿李某各项经济损失48844.55元；

四、邱某赔偿李某医疗费7198.85元；

五、驳回李某的其他诉讼请求。

【法官后语】

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第十九条规定，保险合同约定按照基本医疗保险的标准核定医疗费用，保险人以被保险人的医疗支出超出基本医疗保险范围为由拒绝给付保险金的，

人民法院不予支持；保险人有证据证明被保险人支出的费用超过基本医疗保险同类医疗费用标准，要求对超出部分拒绝给付保险金的，人民法院应予支持。

该规定秉持保险人对价平衡和投保人合理期待原则，规定了保险公司是否应就非医保用药费用进行赔偿，划定了“赔”与“不赔”的界限，明确了该条款符合免责条款的特征，具有法律适用的指引作用。

但保险公司仍常在诉讼中就非医保用药提出抗辩或提起上诉。究其原因，根据《中国保险行业协会机动车商业保险示范条款》（2020版）第三十条的规定，保险人按照《道路交通事故受伤人员临床诊疗指南》和国家基本医疗保险的同类医疗费用核定医疗费用的赔偿金额。保险公司在与投保人签订保险合同时，往往将这一条款不加修改地予以引用。据此，保险公司认为，其向受害人赔偿损失系基于与投保人之间的保险合同关系，赔偿范围理应受到保险合同内容的约束，非医保用药不赔即应有之义。

而目前审判实践中，对保险公司的该抗辩意见不支持的居多。驳回理由主要有：一是非医保用药不赔作为免责条款，保险公司没有尽到明确的提示说明义务，使该条款不产生法律效力；二是根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定，赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应承担相应的举证责任。保险公司未就非医保用药名录及具体金额进行举证；三是受害人在治疗过程中对用药并不具有选择权，由此产生的用药成本亦不受受害人控制，不得据此侵害受害人利益；四是保险公司收取的保费金额远高于国家基本医疗保险，如按照国家基本医疗保险的标准理赔，明显利益不对等。

本案中，一审法院依据上述理由一、四驳回了甲保险公司的抗辩意见。但二审审理中查明，甲保险公司与投保人邱某在保险条款中就非医保用药不赔进行了明确约定，并将该保险条款交付给了投保人。甲保险公司亦通过字体加黑的形式进行了提示，且邱某单就已知悉特种车综合商业保险免责事项进行了签字确认，故甲保险公司在本案中就非医保用药不赔已经尽到了提示说明义务。且甲保险公司在一审中对超出国家基本医疗保险同类医疗费标准的费用进行了鉴定，鉴定意见通过比照国家基本医疗保险同类医疗费标准计算出超出标准的费用金额，甲保险公司已然尽到了举证义务，故二审法院将非医保用药费用从

甲保险公司应赔偿款项中予以扣除。

虽然本案支持了甲保险公司非医保用药不赔的意见，但非医保用药保险公司是否应予赔偿涉及受害人权益保障、投保人合理期待、保险人风险对价，涉及交通事故侵权纠纷中各交互主体利益，因此，在适用过程中，对保险公司应尽义务及举证责任仍应从严把握，严格审查标准。

1.应严格审查保险合同中有无关于非医保用药不赔的约定。通常情况下，投保人以电子保单形式投保，其对保险条款内容不了解的情形并不鲜见。而投保人持有的电子保单中除保险金额和日期等表格事项外不会涉及具体保险条款，这就使双方有无就非医保用药不赔问题进行了约定变得模糊不清，对此，保险公司作为保险合同的提供方，应承担不利后果。

2.应严格审查保险公司就非医保用药不赔条款有无尽到明确的提示说明义务。该说明义务应排除形式上的告知，而要求尽到实质告知义务，应确保投保人已经知晓该免责条款的含义、内容及法律后果。除对非医保用药不赔的条款字体加黑加粗外，还应审查有无通过单独成页、投保人有无完整抄录并签字确认、有无对已尽到明确说明义务的过程进行记录，如录音、录像等来佐证。

3.应严格审查保险公司就非医保用药有无尽到完善的举证义务。当保险公司主张扣除非医保用药费用时，若仅提出按约定或酌情按某一比例扣除，则显然不能得到支持。保险公司应当根据受害者提供的用药清单，举证证明基本医疗保险同类医疗费用标准及超出该标准的用药项目及具体金额。同时，要准确把握“超过基本医疗保险同类医疗费用标准”与“超过基本医疗保险用药范围”的区别。对于基本医疗保险范围外的医疗项目支出，保险人仍应当按照基本医疗保险范围内的同类医疗费用标准赔付。

编写人：湖北省武汉市中级人民法院 庄敏

不具有保险经营资质公司的农机互助宝 不应视作交强险纳人交通事故一并处理

——刘某诉何某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第二中级人民法院(2023)渝02民再33号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(再审申请人):刘某

被告(再审被申请人):何某、某服务公司

被告:某农业机械化协会、某保险公司

【基本案情】

2021年6月3日,何某驾驶农用拖拉机与行人刘某发生交通事故,导致刘某受伤。该事故经公安机关认定,由何某承担全部责任,刘某无责任。刘某受伤后被送往医院住院治疗,产生医疗费18107.75元。刘某出院后,经鉴定构成十级伤残。何某为该农用拖拉机向某服务公司购买了农机互助宝保险,约定死亡伤残责任限额为110000元,医疗费用责任限额为10000元,财产损失赔偿责任限额为2000元;何某还向某保险公司投保了家庭农用机械综合保险;本次事故发生在保险期间内。刘某原审起诉要求某服务公司在交强险责任限额范围内承担责任,不足部分,由某保险公司在家庭农业机械综合保险责任限额范围内承担,仍有不足的,由何某承担。原判决生效后,刘某又以何某向某服务公司

投保的互助宝不属于交强险，本案交强险范围内的赔偿责任应由何某承担为由申请再审。

【案件焦点】

1. 农用机动车向不具有保险经营资质的农机公司投保的农机互助宝能否作为交强险纳入交通事故一并处理；2. 农机所有人、侵权人能否以肇事农机已投保农机互助宝为由，主张免除其交强险范围内的赔偿责任。

【法院裁判要旨】

重庆市开州区人民法院经审理认为：何某为案涉机动车向某服务公司投保的农机互助宝保险系一般商业保险而非交强险。虽然何某未为其驾驶的拖拉机投保交强险，但其向某保险公司投保的家庭农用机械综合保险中约定，该份保险仅承担交强险之外的损失。故，本案交强险范围内的损失应由某服务公司承担，不足部分，由何某赔偿；交强险范围之外的损失先由某保险公司进行赔偿，仍有不足的，由何某赔偿。

重庆市开州区人民法院判决如下：

一、被告某服务公司于判决生效之日起十五日内赔偿原告刘某因在本次交通事故中受伤而产生的各项费用120000元；

二、被告何某于判决生效之日起十五日内赔偿原告刘某因在本次交通事故中受伤而产生的各项费用33208元；

三、被告某保险公司于判决生效之日起十五日内赔偿原告刘某因在本次交通事故中受伤而产生的各项费用10087.75元；

四、驳回原告刘某的其他诉讼请求。

原告刘某不服一审判决，申请再审。重庆市第二中级人民法院经审理认为：未依法投保交强险的机动车发生交通事故造成损害，当事人请求投保义务人在交强险责任限额范围内予以赔偿的，人民法院应予支持。本案中，何某所驾驶的农用拖拉机属于机动车，应当依法投保交强险。现虽然何某已为该车投保了农机互助宝，但因该互助宝的承保公司未取得相应的保险经营、销售许可，故

何某投保的农机互助宝不能认定为合法的保险业务。因何某所驾驶的案涉肇事车辆未依法投保交强险，故本案应由何某对受害人刘某在交强险责任限额范围内的相应损失承担全部赔偿责任。

重庆市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第二项的规定，判决如下：

一、维持重庆市开州区人民法院(2022)渝0154民初13号民事判决第二、三项；

二、撤销重庆市开州区人民法院(2022)渝0154民初13号民事判决第一、四项；

三、何某于本判决生效后七日内赔付刘某80304.6元；

四、驳回刘某的其他诉讼请求。

【法官后语】

现实生活中，部分农用机动车的所有人、管理人为降低农机使用过程中的风险，在依法投保交强险及商业三者险的同时还会购买农机互助宝。但实践中，部分农机所有人、管理人误将农机公司经营的互助宝当作交强险进行投保，导致农机车辆发生交通事故以后的赔偿责任出现争议。为正确处理此类交通事故中的赔偿责任，应厘清如下法律问题：

一、准确界定保险业务

保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。《中华人民共和国保险法》第六条规定，保险业务由依法设立的保险公司以及法律、行政法规规定的其他保险组织经营，其他单位和个人不得经营保险业务。据此，非依法设立的保险公司以及非法律、行政法规规定的其他保险组织所经营、销售的“保险产品”，不属于合法保险业务。交通事故案件中，人民法院对肇事车所投保“保险产品”是否属于法律意义的保险业务的认定，应结合在案保单、保险合同及保险条款等证据进行综合

分析，同时还应对承保公司的经营资质进行审核。若承保公司未取得保险经营资质，则不应认定为法律意义的保险业务。

二、准确界定可以纳入交通事故一并处理的保险业务范围

为保障交通事故赔偿的迅捷、明确，保证受害人及时得到救助，保护机动车驾驶人合法权益，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款规定，机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，肇事车辆投保的商业三者险亦可以纳入交通事故一并处理。据此，事故车辆所投保的交强险和商业三者险可以纳入交通事故中一并处理，除此之外的其他保险业务和非法律意义的保险均不得纳入交通事故进行处理。本案中，某服务公司作为农机公司，并未取得保险业务经营资质，故何某为案涉农机向该公司投保的互助宝并非保险业务，不得纳入本案一并处理。

三、准确界定机动车所有人未投保交强险时的赔偿责任

机动车交通事故第三者责任强制保险是为保障交通事故受害人依法得到赔偿，促进道路安全，而依法设立的强制性责任保险。该强制保险的设立有助于让保险人承担、分摊社会风险，保障受害人及时从保险公司获得赔偿，以分散投保人承担责任的风险。《机动车交通事故责任强制保险条例》第二条即规定，凡在我国境内道路上行驶的机动车的所有人或管理人，均应依法投保交强险。《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条亦明确规定，未投保交强险的机动车发生交通事故后，投保义务人或侵权人应直接全额承担交强险责任限额范围内的责任。司法实务中，针对机动车所有人误将互助宝当作交强险投保的情形，人民法院应当明确认定该车辆属于未依法投保交强险情形，并对未投保交强险的赔偿责任依照前述法律规定予以处理。人民法院不得以农机互助宝约定的保险责任限额与交强险相同，或商业三者险已明确约定只承担交强险之外的赔偿责任为由，将该互助宝保险当作交强险纳入交通事故中进行处理，更不能以此为由免除投保义务人或侵权人在

交强险范围内的赔偿责任。

四、准确界定农机互助宝的性质及法律地位

农机互助宝本质上系农用机械会员之间所达成的互助协议，在一定程度上具有加强行业会员互助、共同化解风险的功能。但农机互助宝的经营主体通常并不具备保险业务经营资质，该互助宝产品亦不具有足以让保险人分担社会风险的价值功能，故不是合法的保险产品。本案裁判结果依法维护了交通事故受害人的合法权益，明确了农机互助宝的法律性质，亦有助于引导农用机动车所有人、管理人依法正确投保交强险，让保险更“保险”。

编写人：重庆市第二中级人民法院 何贤龙

56

不能仅以厢式货车改变投保性质为标准判断

“保险标的危险程度显著增加”

——郑某等诉某保险公司等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省济南市中级人民法院(2023)鲁01民终13990号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):郑某、郝某、郝某甲、郝某乙

被告(上诉人):某保险公司

被告(被上诉人):闫某、某货运公司

【基本案情】

2023年05月11日11时40分许，闫某驾驶某轻型栏板货车行驶时，与郑某甲（系郑某之女）驾驶的电动三轮车发生交通事故，造成车辆损坏，郑某甲经医院抢救无效死亡。该事故经某交警大队处理，认定闫某与郑某甲均承担事故同等责任。

闫某的车辆外侧贴有某货运公司平台接单贴纸，在货运应用程序中等级系L6，是钻石会员。事故发生当天10时30分接的货运订单，从Z地送至某物流公司，路程为63.5公里，11时40分许在国道308发生本案交通事故。闫某所有的车辆总质量为3350千克，无须申请取得道路运输经营许可证及车辆营运证。闫某使用电子投保的方式在某保险公司投保交强险及商业三者险，其登记投保车辆情况的机动车使用性质为“非营业个人”。投保单、投保人声明及授权均由闫某本人签字确认。

【案件焦点】

本案厢式货车改变投保性质是否可以评价为保险标的危险程度显著增加。 【法院裁判要旨】

山东省济南市章丘区人民法院经审理认为：关于闫某在货物搬运服务平台从事营运活动是否符合“改变使用性质，导致被保险机动车危险程度显著增加”这一情形，根据《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条的规定，对于车辆总质量4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无须申请取得道路运输经营许可证及车辆营运证，而闫某的车辆总质量为3350千克，亦即闫某不管是为自己抑或为不特定他人从事运输行为均无须登记为“营运”并办理营运手续，车辆登记为“营运”或“非营运”仅为政府职能部门基于道路运输管理进行的区分，与是否从事经营活动并无必然关系，闫某驾驶的车辆本身即为轻型货车，载货乃其根本，否则将失去其意义，因而其从事经营性货物运输不属于改变使用性质，不符合商业三者险免责事项说明书约定的情形。某保险公司未尽到明确提示说明义务，主张商业三者险免赔证据不足且无法律依据，

依法不予支持。

山东省济南市章丘区人民法院依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第二款,《中华人民共和国保险法》第六十五条,《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条,《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第二十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条,《机动车交通事故责任强制保险条款》第八条之规定,判决如下:

一、被告某保险公司于本判决生效之日起十日内在交强险各分项责任限额内赔偿原告郑某、郝某甲、郝某、郝某乙精神损害抚慰金10000元;

二、被告某保险公司于本判决生效之日起十日内在交强险各分项责任限额内赔偿原告郑某、郝某甲、郝某、郝某乙死亡赔偿金170000元;

三、被告某保险公司于本判决生效之日起十日内在商业三者险保险合同范围内赔偿原告郑某、郝某甲、郝某、郝某乙死亡赔偿金、丧葬费455612元

$[(1028592\text{元}+52632\text{元}-170000\text{元})\times 50\%];$

四、原告郑某、郝某甲、郝某、郝某乙于本判决生效之日起十日内退还被告闫某垫付款50000元;

五、驳回原告郑某、郝某甲、郝某、郝某乙的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决,提起上诉。山东省济南市中级人民法院经审理认为:本案的争议焦点为保险责任应否免除。本案中,闫某以“非营业个人”方式为肇事车辆投保,某保险公司提交的证据能够证实其在闫某投保时已尽到明确说明义务。闫某在合同期间,通过货运应用程序将涉案车辆用于营运业务过程中,与驾驶电动三轮车的郑某甲发生交通事故,双方均承担同等责任。闫某通过货运应用程序从事业务,从其货运应用程序截图的接单频率及等级来看,改变了涉案车辆的性质及用途,增加了车辆出险概率,属于保险标的危险程度显著增加的情形,且本案事故发生在营运过程中。因闫某并未及时将改变车辆使用性质情况告知某保险公司,保险公司主张免于承担本次事故对第三者造成

的超出交强险之外的损失合法有据，故受害人交强险责任限额外的损失应由闫某承担。

山东省济南市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持山东省济南市章丘区人民法院(2023)鲁0114民初7195号民事判决第一、二项；

二、撤销山东省济南市章丘区人民法院(2023)鲁0114民初7195号民事判决第三、四、五项及案件受理费负担部分；

三、闫某于判决生效之日起十日内赔偿郑某等405612元；

四、驳回郑某等的其他诉讼请求。

【法官后语】

司法实践中，对于保险标的危险程度是否显著增加，以及是否判决承保商业三者险的保险公司承担责任问题，一直是审理中的难点。总结来说，应该主要考虑以下三个因素：

一是如何理解保险标的危险程度显著增加的情形。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(四)》第四条第一款规定了以下七种：“(一)保险标的用途的改变；(二)保险标的使用范围的改变；(三)保险标的所处环境的变化；(四)保险标的因改装等原因引起的变化；(五)保险标的使用人或者管理人的改变；(六)危险程度增加持续的时间；(七)其他可能导致危险程度显著增加的因素。”具体到本案中，涉案厢式货车发生的交通事故，根据《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条的规定，总质量4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营，已经无须申请取得道路运输经营许可证及车辆营运证，但是闫某以“非营业个人”方式为肇事车辆投保，并且通过货运应用程序从事业务，事故发生在营运过程中，其改变涉案车辆的性质及用途，显著增加了车辆出险概率，属于保险标的危险程度显著增加的情形，在其没有通知保险人的情况下责任应该由其自行承担。

二是是否必须存在因果关系。有法院个案认为保险标的危险程度显著增加

与保险事故之间无须存在因果关系，这明显违反了《中华人民共和国保险法》第五十二条第二款的要求，即被保险人未履行前款规定的通知义务的，因保险标的的危险程度显著增加而发生的保险事故，保险人不承担赔偿保险金的责任。该观点明显并非主流观点，因果关系是必须考虑的。

三是危险程度显著增加是否为保险人订立保险合同时可以预见的。有部分法院案例对与本案类似的厢式货车以非营运性质投保的行为，认定保险人应当预见“厢式货车主要从事货物运输”的事实，而仍然承保的，发生事故后主张不承担赔偿责任不成立，主要就是针对订立保险合同的可预见性。但是，如果以该类裁判观点为指引，将会导致货车投保“非营运”成为常态，显然不利于保险法设置此条文的立法本意，不符合目的解释的一般原则，这种行为也不应该得到肯定评价。

裁判该类案件时，应该本着严格适用上述情形的原则，不能随意扩大危险程度显著增加的适用场景。保险人要将举证重点放在证明存在危险程度显著增加的情形上，一旦认定构成危险程度显著增加，法院就应适度降低对增加危险与保险事故之间因果关系的举证要求，从而树立正确的裁判规则，保障保险市场的健康发展。

编写人：山东省济南市中级人民法院 孙磊 乔斌

投保商业险车辆的理赔行为可视为履行 危险程度显著增加的通知义务

——荆某、黄某2诉李甲等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省常州市中级人民法院(2023)苏04民终775号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):荆某、黄某2

被告(上诉人):李甲

被告:李乙

被告(被上诉人):某保险公司

【基本案情】

2022年5月30日,李甲驾驶某小型普通客车与黄某1发生交通事故,黄某1经抢救无效于当日死亡。后经交通警察大队作出《道路交通事故认定书》,认定李甲应承担该起事故的主要责任;黄某1应承担该起事故的次要责任。李甲驾驶的某小型普通客车登记在李乙名下,该车辆在某保险公司处投保了交强险及商业第三者责任保险200万元,事故发生在保险期间内。李乙在投保交强险及商业第三者责任保险时,某小型普通客车登记使用性质为家庭自用汽车。事故发生时,某小型普通客车上贴有“Hx×”标识。经调查,案涉小型普通客车于2021年12月1日至2022年5月30日在“H××”平台上从事了运输服务。

本起事故并非发生在从事“Hx×”服务过程中。荆某系黄某1的配偶，黄某2系黄某1的儿子。

2022年1月27日，李甲驾驶的某小型普通客车因事故出险，本次事故为单方事故，某保险公司向李甲进行了理赔，李甲提交的该次事故现场照片显示，案涉车辆上张贴有“Hx×”标志且较为清晰、显著。2022年2月9日，李甲驾驶的某小型普通客车因与其他车辆相擦，发生事故出险，李甲的事故责任为全责，某保险公司于2022年7月14日向第三者车辆所有人进行了理赔，李甲提交的该次事故现场照片显示，案涉车辆上亦张贴有“Hx×”标志。案涉车辆在2022年10月26日办理了商业险保险的续保。

【案件焦点】

案涉车辆商业三者险理赔的行为是否构成履行危险程度显著增加的通知义务。

【法院裁判要旨】

江苏省常州市钟楼区人民法院经审理认为：公民的生命健康权、财产权受法律保护。荆某、黄某2作为黄某1的近亲属，依法有权获得赔偿。

本案中，交通警察大队作出的《道路交通事故认定书》对事故过程进行了认定，李甲对本起事故的发生负主要责任，黄某1对本起事故的发生负次要责任，因李甲作为机动车驾驶人，其注意义务高于行人黄某1，故法院酌定李甲对本起事故造成的损失承担80%的责任。涉案小型普通客车在某保险公司投保了交强险及商业三者险200万元，含不计免赔，故荆某、黄某2的损失先由某保险公司在交强险范围内进行赔偿。

关于某保险公司应否在商业三者险范围内承担赔偿责任的问题。本案中，李甲驾驶的小型普通客车在购买商业三者险时告知的使用性质为家庭自用汽车，自“Hx×”平台调取的数据信息显示李乙为该车辆购买保险后，李甲实际使用该车辆并从事运营服务，属于改变保险标的用途。故，对某保险公司辩称无须在商业险范围内承担赔偿责任的抗辩主张，法院予以采信。荆某、黄某2超出

交强险部分的损失由李甲按照80%的责任比例赔偿。

江苏省常州市钟楼区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千一百八十一条、第一千一百九十一条、第一千二百零八条、第一千二百零九条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条第二款、第一百四十五条之规定，判决如下：

一、某保险公司于本判决生效之日起十五日内赔偿荆某、黄某2因黄某1死亡而产生的交通事故损失183900元；

二、李甲于本判决生效之日起十五日内赔偿荆某、黄某2因黄某1交通事故而产生的医疗费、死亡赔偿金等各项损失共计497480元。

李甲不服一审判决，提起上诉。江苏省常州市中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点为某保险公司关于保险标的的危险程度显著增加且被保险人未向保险人如实告知的观点是否成立。

关于危险程度是否显著增加，案涉车辆在购买商业第三者责任险时勾选并确认的使用性质为家庭自用，但据“Hx×”平台调取的数据并结合案件各方当事人的陈述，足以认定李甲在保险期间内驾驶案涉车辆多次开展营运业务，一审法院据此认定李甲的行为系改变保险标的用途并使危险程度显著增加于法有据，法院予以认可。

关于被保险人是否就保险标的危险程度显著增加的情况向保险人进行告知的问题，根据在案证据及李甲、某保险公司的陈述可知，案涉车辆曾于2022年1月27日发生交通事故且由该公司完成理赔。在该次理赔过程中，某保险公司通过阅看李甲向其提交的用于理赔的事故现场照片后，应当知道案涉车辆上张贴有显著的“Hx×”字样，保险公司作为专业的保险机构，其专业属性要求其在开展各项业务时尽到最大的注意和审查义务，因此可以认定某保险公司在2022年1月27日的事故发生后知道或应当知道案涉车辆存在改变车辆使用性质进行营运的事实，但该公司并未要求投保人增加保费或者行使合同解除权，而是进行了相应理赔，应当视为其仍同意为改变车辆使

用性质后的案涉车辆承保，因此某保险公司应当在商业险责任范围内承担相应的赔偿责任。

此外，李甲在一审庭审中对未使用案涉车辆开展“H××”服务以及张贴“H××”标志系用于做广告的陈述，有违诚信诉讼的原则，法院予以批评，但该行为不应认定为其未向某保险公司就营运行为进行通知。李甲向某保险公司发送2022年1月27日事故照片并申请理赔的行为，在客观上已经产生了使保险人知道或应当知道的效果，李甲是否存在“如实通知”的主观要素并不影响该通知效果的产生。

江苏省常州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持常州市钟楼区人民法院(2022)苏0404民初4408号民事判决第一项判决；

二、撤销常州市钟楼区人民法院(2022)苏0404民初4408号民事判决第二项判决及诉讼费负担部分；

三、某保险公司于本判决生效之日起十五日内在商业险范围内赔偿荆某、黄某2因黄某1死亡而产生的各项损失共计497168元；

四、李甲于本判决生效之日起十五日内赔偿荆某、黄某2医药费312元。

【法官后语】

随着共享经济的发展及不断成熟，参与网约车经营的车辆数量逐年攀升，网约车市场容量持续增长，网约车发生机动车交通事故后，在保险理赔方面出现了保险公司以投保人未履行危险增加通知义务为由在商业险范围内拒赔等情形。保险公司商业险的拒赔，将交通事故损失的承担转移到机动车驾驶人身上。一方面容易造成交通事故被侵权人的损失无法实现全额赔偿的问题；另一方面也容易给驾驶人的经济状况造成严重困难，此类情形的发生与投保人购买机动车商业保险分散风险的目的相悖，也不利于投保人、被保险人等主体之间的利益平衡。

本案主要涉及两个争议焦点，其一，以家用性质投保商业三者险的车辆偶

尔从事网约车服务是否构成危险程度显著增加；其二，车辆以家用性质投保商业三者险，并贴有营运广告时，其理赔行为是否构成履行保险法危险程度显著增加的通知义务。

关于争议焦点一，目前存在两种观点：一种观点认为只要从事了网约车运营即构成保险标的危险程度显著增加，保险人可以依照保险法的规定拒绝承担商业三者险范围内的赔偿责任；另一种观点认为，是否构成改变车辆使用性质并导致危险程度显著增加要区别网约车发生事故时是否处于营运状态。本案中，事故发生时并非处于营运状态，但是案涉车辆在事故发生当日从事多单网约车平台运营服务，据此本案一、二审均认为案涉车辆已构成改变车辆使用性质并导致保险标的危险程度显著增加。

关于争议焦点二，一种观点认为，通知应具有主观要素，即投保人应主动向保险人告知情况；另一种观点则认为，通知不应以投保人具有主观要素并主动告知为限，保险人作为专业的商主体，其对经营过程中投保标的的变化应具有更高的注意义务，即理赔行为亦属于履行告知义务的形式之一。另外，关于案涉车辆的理赔行为能否构成履行保险法危险程度显著增加的通知义务的认定，实际是认定保险人应否在商业三者险范围内承担赔偿责任的关键。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（四）》第四条第二款规定：“保险标的危险程度虽然增加，但增加的危险属于保险合同订立时保险人预见或者应当预见的保险合同承保范围的，不构成危险程度显著增加。”本案从该条文亦可以认定保险标的危险程度的增加属于保险人预见或者应当预见的保险合同承保范围。从该条文内容来看，虽然只规定了合同订立时保险人预见或者应当预见的情形，但是本案的理赔行为属于合同履行过程中保险人预见或者应当预见的保险标的危险程度增加的情形，举轻以明重，如果在合同订立时能够预见或者应当预见的情形，能够认定不构成危险程度显著增加，那么在履行过程中能够预见或者应当预见的情形，亦应认定不构成危险程度显著增加。

另外，本案判决的作出，旨在平衡投保人、被保险人及保险人之间的利益，

通过苛以商事主体保险人更高的注意义务，保障投保人、被保险人等自然人的合法权益，发挥保险的社会职能。

编写人：江苏省常州市钟楼区人民法院 郎静

58

以租代售的车辆不能证明所有权已经转移的， 车辆所有权人仍为交强险投保义务人

——黄某诉柯某、某汽车租赁公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终2840号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):黄某

被告(上诉人):柯某、某汽车租赁公司

【基本案情】

2022年5月13日20时48分许，柯某驾驶轻型封闭货车行驶时，车右侧与沿人行道由北往南方向横过机动车道的黄某所驾驶的无牌电动自行车左侧发生碰撞，造成黄某受伤及车辆损坏的交通事故。经交警部门认定，柯某承担事故的主要责任，黄某承担事故的次要责任。

案涉轻型封闭货车的登记所有人为某汽车租赁公司。某汽车租赁公司曾与某汽车公司签订经营租赁合同，约定：某汽车租赁公司将包括案涉车辆在内的30辆新能源汽车租赁给某汽车公司，租赁期限自2018年8月1日起至2021年

7月31日止；某汽车公司应为承租车辆购买与车辆登记性质相对应的交强险和商业保险(商业保险包含车损15万元，三者险100万元、司机座位险1万元、车辆自燃险、不计免赔险)，不得在无保险的情况下驾驶或运营车辆，否则由此造成的全部责任和产生的一切费用由某汽车公司承担；若某汽车公司未按时支付保险费，则某汽车租赁公司有权收回车辆；租赁期满后，按每辆车残值1万元的价格从某汽车租赁公司过户给某汽车公司，由某汽车公司负责办理过户手续并负担过户费用。上述协议签订后，某汽车租赁公司将车辆交付某汽车公司，柯某于2022年3月通过案外人黄某租赁取得案涉车辆并实际使用。本案交通事故发生时，案涉车辆未投保任何机动车保险。

【案件焦点】

1.以租代售车辆的投保义务人认定；2.肇事车辆未依法投保交强险情形下，投保义务人与侵权人的“相应责任”认定。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：某汽车租赁公司主张，其与某汽车公司之间的经营租赁合同已经期满终止，包括案涉车辆在内的租赁车辆的所有权已经转归占有人某汽车公司所有，并由某汽车公司自行承担投保义务。根据上述主张，某汽车租赁公司应当持有与某汽车公司完成剩余租金及保险费用结算、完成租赁车辆残值评估及交付、配合某汽车公司进行过户的相应书面凭证；即使某汽车公司未主动配合完成合同价款的结算和所有权的正式交付，某汽车租赁公司也应当持有自身催告某汽车公司按期完成所有权变更登记、催告某汽车公司继续支付租金及保险费用、催告某汽车公司交还租赁车辆的相关证据。但某汽车租赁公司未在指定期限内提供上述任何一项证据。故，对某汽车租赁公司的上述主张不予采信，并相应认定：某汽车租赁公司与某汽车公司签订的经营租赁合同在约定期限届满后，仍然按照原合同约定条件继续履行，即某汽车租赁公司仍然是包括案涉车辆在内的租赁车辆的所有权人，仍然是为租赁车辆办理保险手续的投保义务人。

柯某驾驶机动车在本案事故中导致驾驶非机动车的黄某受伤并承担事故主要责任，本应由柯某所驾驶的机动车交强险保险人在交强险的责任限额内优先赔偿，其后由商业三者险的保险人根据商业险合同的约定在商业三者险限额内对黄某损失的80%进行赔偿，仍有不足部分，再由侵权人柯某承担。

首先，案涉车辆在发生交通事故时并未投保交强险，根据2020年修订后的《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，应由投保义务人和侵权人在交强险责任限额范围内承担相应责任。上述条款在修订前，投保义务人和侵权人在交强险责任限额范围内原系承担连带责任。从该条款的修订目的看，所谓“相应责任”应视侵权人是否知道或应当知道投保义务人未投保交强险而进行区分处理：若侵权人事先不知道或不可能知道投保义务人未投保交强险，则其对交强险的“脱保”责任并无过错，交强险责任限额内的赔偿责任应由投保义务人承担；若侵权人事先知道或应当知道投保义务人未投保交强险而仍然继续使用该机动车，则其与投保义务人对交强险的“脱保”责任过错相当，交强险责任限额内的赔偿责任应由侵权人与投保义务人平均承担。本案中，某汽车租赁公司作为案涉车辆的所有人，未能提供证据证明其已及时向某汽车公司催讨保险费用并及时办理交强险的投保手续，对交强险的“脱保”责任负有过错；柯某虽是案涉车辆的承租人和使用人，但福建省和安徽省自2020年6月起即均不再需要在机动车上粘贴交强险标识。在柯某承租案涉车辆时，若非投保义务人明确告知，其不可能查验知悉车辆是否投保交强险，故其对案涉车辆交强险“脱保”并无过错，本案交强险责任限额内的损失为198000元，应由对交强险“脱保”负有过错的某汽车租赁公司负责赔偿。至于某汽车租赁公司主张其与某汽车公司另有关于保险“脱保”责任的约定，可在履行本案侵权赔偿责任后，另行向某汽车公司主张违约赔偿责任。

其次，机动车商业保险以平等协商、自愿购买为原则。本案事故发生时，案涉车辆未投保商业保险，黄某在交强险投保义务人优先赔偿之后的其他损失为145743元(343743元-198000元)，应由侵权人柯某在其过错范围内承担

80%的赔偿责任，即116594.4元。至于柯某主张其租赁案涉车辆时被告知车辆已购买商业保险，但未就该主张提供任何证据；即使柯某所述为真，其亦可在履行本案侵权赔偿责任后，另行向出租人主张违约赔偿责任。至于黄某要求某汽车租赁公司在该公司与某汽车公司约定的基础上，向其直接承担未投保机动车商业保险的责任；本院认为，某汽车租赁公司与某汽车公司的内部约定并未事先向第三人公示，黄某对此并无信赖利益，故对黄某的该项请求，本院不予支持。

综上所述，黄某的总损失为343743元，应由某汽车租赁公司在交强险责任限额范围内优先赔偿198000元；在扣除交强险责任范围后，应由柯某在其过错范围内赔偿116594元，扣除柯某已垫付的20000元，还应赔偿96594元。

福建省厦门市思明区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千一百八十三条第一款、第一千二百一十三条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条第一款第二项的规定，判决如下：

- 一、某汽车租赁公司应于本判决生效之日起七日内向黄某赔偿198000元；
- 二、柯某应于本判决生效之日起七日内向黄某赔偿96594元；
- 三、驳回黄某的其他诉讼请求。

柯某、某汽车租赁公司不服一审判决，提起上诉。福建省厦门市中级人民法院同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

为机动车投保交强险，是机动车所有人或者管理人的法定义务，根据《中华人民共和国民法典》第一千二百一十三条的规定，机动车发生交通事故造成

损害，属于该机动车一方责任的，先由承保交强险的保险人在交强险责任限额内进行赔偿。现实生活中，有的投保义务人在保险期限届满后忘记续保，也有

故意不投保的情况。这会造成未投保交强险的车辆在发生交通事故后，受害人无法从保险机构获得交强险责任限额内的赔偿，不利于对受害人的权益保障。

为规制投保义务人的行为，法律规定未依法投保交强险的机动车发生交通事故造成损害，当事人请求投保义务人在交强险责任限额内予以赔偿的，人民法院应予以支持。也就是说，在投保义务人未投保交强险的情况下，应由投保义务人来承担保险机构的赔偿责任。实际上，当投保义务人和实际侵权人不是同一人时，如车辆所有人将未投保交强险的车辆出借、出租或者转让给其他人后，使用人在使用该车辆的过程中发生交通事故，这种情况下，投保义务人的认定就存在争议，本案就是一起以租代售模式下投保义务人应如何认定的典型案例。

在以租代售模式下，当车辆租赁合同到期但所有权并未变更登记时，也就是双方约定的所有权转让条件成就时，车辆原所有人不能仅以租赁合同到期为由主张其对车辆的投保义务已自然转嫁至承租人(买受人)处，即便租赁合同到期，作为出卖人自身仍负有催告承租人(买受人)按期完成所有权变更登记、催告承租人(买受人)继续支付租金及保险费用、催告承租人(买受人)交还租赁车辆的相关义务。如果出卖人怠于履行前述义务，相当于将车辆的使用置于管理缺位的状态，在此情形下，车辆在使用过程中发生交通事故且致第三人产生损失时，当然不能免除出卖人的赔偿义务。因此，在以租代售模式下，车辆原所有人如主张对车辆的投保义务已转嫁至承租人(买受人)处，则应负有相应举证责任，如提供与承租人(买受人)就剩余租金及保险费用结算、完成租赁车辆残值评估及交付、催告承租人(买受人)按期完成所有权变更登记、配合承租人(买受人)完成过户登记等相关证据。本案中，因作为出卖人的某汽车租赁公司未能就上述其负有的义务进行举证，故法院难以将其剔除出投保义务人范围之外。

此外，在肇事车辆未依法投保交强险的情形下，投保义务人与侵权人的“相应责任”认定亦是司法实务中的判断难点。应结合投保义务人是否履行告知义务，以及侵权人是否履行审慎注意义务，来认定两者的责任比例，且投保义务人应对未投保交强险所导致的后果承担更重的责任。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 张希华 洪瑾君

增驾实习期内发生交通事故，保险公司在商业三者险范围内的责任认定

——谭某诉某物流公司等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省湘潭市中级人民法院(2023)湘03民终605号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告：谭某

被告(上诉人):某物流公司

被告(被上诉人):某保险公司

被告：汤某

【基本案情】

2019年9月29日10时30分许，汤某驾驶重型半挂牵引车行驶时，与陈某驾驶的无号牌普通二轮摩托车(搭乘谭某)相挂，造成谭某受伤，摩托车损坏的交通事故。经交警大队认定，汤某和陈某负同等责任，谭某无责任。经鉴定，谭某构成十级伤残，事故造成其经济损失191969.97元。汤某驾驶的车辆登记在某物流公司名下，该车辆系汤某以融资租赁方式从某物流公司承租，事故发生在承租期内。该车交强险和商业三者险以某物流公司名义在某保险公司投保，保险费由汤某负担，事故发生在保险期间内。事故发生时，汤某的驾照处于A2驾照增驾实习期。某保险公司未提交证据证明在订立保险合同时，已将机动车

综合商业保险示范条款等材料送达某物流公司，也未提交证据证明已就商业保险条款中的免责条款向某物流公司尽到了提示说明义务。

【案件焦点】

某保险公司对尚在增驾实习期内的汤某驾驶重型半挂牵引车引发交通事故的损失，在商业三者险范围内是否应承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

湖南省湘潭县人民法院经审理认为：虽汤某驾驶的机动车在某保险公司投保了商业三者险，但商业三者险条款约定，驾驶员在实习期内驾驶机动车牵引挂车，保险公司可以免责。某保险公司辩称称，事故发生时，汤某的驾照处于A2驾照增驾实习期，其驾驶机动车牵引挂车发生交通事故，保险公司在商业险赔付上免责。某保险公司该答辩理由成立，法院予以支持。

湖南省湘潭县人民法院依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2012年9月17日最高人民法院审委会通过)第三条、第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2003年12月4日最高人民法院审委会通过)第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

一、某保险公司赔偿谭某因交通事故造成的各项经济损失合计120000元(含已支付的10000元)；

二、汤某与某物流公司连带赔偿谭某因交通事故造成的各项经济损失合计35984.99元(含汤某已支付的1000元)；

三、驳回谭某的其他诉讼请求。

某物流公司不服一审判决，提起上诉。湖南省湘潭市中级人民法院经审理

认为：某保险公司称根据《商业保险合同》第二十四条责任免除条款的约定，实习期内驾驶牵引挂车，保险公司对超出交强险限额部分的损失，不承担保险责任。汤某提交的保险单中没有关于免责条款的说明，某保险公司未提交证据证明其向汤某或某物流公司送达了《商业保险合同》等保险材料，且该《商业保险合同》系保险行业商业保险的示范条款，某保险公司无证据证明《商业保险合同》第二十四条机动车第三者责任保险责任免除的内容，在某物流公司为案涉车辆购买保险时已对投保人作出明确的说明，并获某物流公司确认，故对某物流公司称汤某在实习期内驾驶重型半挂牵引车，保险公司应对超出交强险限额部分的损失承担保险责任的上诉理由，法院予以支持。

湖南省湘潭市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条，《中华人民共和国道路交通安全法》(2011年修正)第七十六条，《中华人民共和国保险法》第六十五条第一款，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销湖南省湘潭县人民法院(2022)湘0321民初3634号民事判决；
- 二、某保险公司于本判决生效之日起十日内在保险责任限额内向谭某赔偿损失145984.99元(已扣除某保险公司垫付的10000元)；
- 三、驳回谭某的其他诉讼请求。

【法官后语】

一般情况下，机动车《商业保险合同》均系格式合同，其中责任免除条款中均会约定实习期内驾驶牵引挂车，保险公司对超出交强险限额部分的损失，

不承担保险责任。合同签订双方对“实习期”的不同理解，导致肇事司机在实习期内驾驶重型半挂牵引车，保险公司对超出交强险限额部分的损失是否需要

承担保险责任有不同的认识。其中包含：一是增驾是否系初次申报；二是增驾实习期内驾驶牵引挂车是否违反法律、行政法规的禁止性规定；三是保险合同签订时保险公司对该免责条款是否负有明确说明义务。从本案的情形可知，增驾实习期内驾驶牵引挂车不属于违反法律、行政法规的禁止性规定，即不属于违反法定义务情形；对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于提供条款一方的解释；保险公司应对该免责条款负有明确说明义务，若未明确说明，则应承担商业三者险范围内的赔偿责任。

1. 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（二）》第十条规定，保险人将法律、行政法规的禁止性规定情形作为保险合同免责条款的免责事由，保险人对该条款作出提示后，投保人、被保险人或者受益人以保险人未履行说明义务为由主张该条款不生效的，人民法院不予支持。某些情形系法律、行政法规的禁止性规定，或者有些情形是法定义务，合同双方依据常识也能清楚明白，无须保险人进行明确说明，这些情形不管有没有写进保险合同的免责条款中，都可免除保险公司的责任。比如，如实告知义务，该义务是一种保险合同中特有的民事义务、前合同义务、法定义务，即使未写进合同的免责条款，投保人违反如实告知义务，保险公司亦可免责。本案中，增驾实习期驾驶机动车牵引挂车是否属于“法律、行政法规的禁止性规定情形”呢？公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》第七十七条规定：“机动车驾驶人在实习期内不得驾驶公共汽车、营运客车或者执行任务的警车……的机动车；驾驶的机动车不得牵引挂车。驾驶人在实习期内驾驶机动车上高速公路行驶，应当由持相应或者包含其准驾车型驾驶证三年以上的驾驶人陪同……在增加准驾车型后的实习期内，驾驶原准驾车型的机动车时不受上述限制。”从上述规定可知，实习期包含增加准驾车型后的12个月。但该规定是公安部制定的关于指导机动车驾驶证申领和使用的部门规章，并非全国人大及其常委会制定的法律，也不是国务院制定的行政法规，因此该规定中关于增驾实习期不得驾驶牵引车的相关规定，并不属于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（二）》中的“禁止性规定”。因此，作为保险公司

的免责条款在保险合同签订时，保险公司应当向投保人作出明确的说明。

2. 根据《道路交通安全法实施条例》第二十二条第二款的规定，机动车驾驶人初次申领机动车驾驶证后的12个月为实习期。在此期间，机动车驾驶人不能驾驶上述车辆。此处的实习期是否包含增驾实习期，合同签订双方有不同的理解。保险公司认为，肇事司机的驾照处于A2驾照增驾实习期，此增驾实习期亦属于“初次申领机动车驾驶证后的12个月为实习期”，其驾驶机动车牵引挂车发生交通事故，保险公司在商业险赔付上免责。肇事方则认为，在实习期内对机动车驾驶人员所作的驾驶特种车辆的限制性规定，应当理解为仅针对初次申领机动车驾驶证的驾驶人员，而申领增驾驾驶证的驾驶人员则不在上述限制范围之内，故保险公司应当予以理赔。在双方对条款有不同理解时，作为制作格式合同的一方即保险公司在签订合同时应当对条款内容进行说明，在未进行说明的情况下，保险公司应承担相应的责任。

3. 本案涉案《商业保险合同》第二十四条“责任免除”条款规定：“下列情况下，不论任何原因造成的人身伤亡、财产损失和费用，保险人均不负责赔偿……5. 实习期内驾驶公共汽车、营运客车或者执行任务的警车、载有危险物品的机动车或牵引挂车的机动车。”合同双方对增驾实习期是否包含在该规定的“实习期内”存在争议，且肇事司机在增驾实习期内驾驶牵引车的行为并不属于违反“法律、行政法规禁止性规定”，故保险公司需要就增驾实习期的含义、内容与增驾实习期内禁止驾驶车辆所产生的法律后果向投保人进行明确的说明。

编写人：湖南省湘潭县人民法院 黄戌娟

电动车被鉴定为机动车，交强险赔付责任的认定

——高某诉黄某机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省蚌埠市中级人民法院(2023)皖03民终2746号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):高某

被告(上诉人):黄某

【基本案情】

2022年11月17日,黄某持B2驾驶证驾驶一辆正三轮轻便摩托车,沿某路北侧非机动车道由西向东逆向行驶至某街路口西侧时,高某驾驶的悬挂电动车临时号牌的两轮轻便摩托车,沿此路由东向西行驶至此处,因避让黄某驾驶的正三轮轻便摩托车而摔倒,致高某受伤,高某驾驶的两轮轻便摩托车受损。交通警察大队出具《道路交通事故认定书》,认定黄某负事故主要责任,高某负次要责任。黄某不服,提出事故责任复核,交通警察支队经复核对事故责任予以维持。事故发生后,高某前往医院治疗,经诊断为骨折、气滞血瘀证、髌骨骨折等损伤,住院20日,共支出医疗费16520.52元。黄某驾驶的正三轮轻便摩托车未投保保险。

【案件焦点】

电动车被鉴定为机动车辆后，交强险赔付责任如何认定。

【法院裁判要旨】

安徽省蚌埠市淮上区人民法院经审理认为：黄某驾驶车辆致高某受伤，在事故中负主要责任，因黄某驾驶的 vehicle 为机动车，未投保保险，高某的全部合理损失，应由黄某在交强险范围内承担赔偿责任，超出交强险范围的按照70%的比例承担赔偿责任。高某此次诉请为医疗费16844.52元，支持其16520.52元，未超出交强险范围，应由黄某对此承担赔偿责任。

安徽省蚌埠市淮上区人民法院判决如下：

- 一、黄某赔偿高某医疗费16520.52元，于判决生效之日起十日内付清；
- 二、驳回高某的其他诉讼请求。

黄某不服一审判决，提起上诉。安徽省蚌埠市中级人民法院经审理认为：案涉《道路交通事故认定书》根据现场视频监控、现场勘测笔录、当事人询问记录、鉴定意见等证据材料，认定黄某持B2驾驶证驾驶正三轮轻便摩托车在非机动车道内逆向行驶且未按规定使用灯光，系造成本起事故的主要原因，高某驾驶机动车操作不当是造成本起交通事故的次要原因。该事故认定书程序合法，认定事实客观，可以作为定案依据。黄某上诉对该认定书认定事实有异议，但未能提供足以推翻该事故认定书的相关证据，法院不予支持。因本案的赔偿系在交强险范围内的赔偿，应不分当事人事故责任而进行全额赔偿。故，黄某主张案涉医疗费用应当按比例承担的请求，于法无据，不予支持。综上所述，黄某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

安徽省蚌埠市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在电动车达到机动车标准的情况下，是否应当在法律上认定为机动车并适用交强险赔偿规则，应充分考量《道路交通事故认定书》的证据效力，并结合我国交强险制度基本保障模式的立法目的，作出综合判断。

一是从《道路交通事故认定书》的证据效力来看，应将被鉴定为机动车的电动车视为法律意义上的机动车。《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十四条规定：“公安机关交通管理部门制作的交通事故认定书，人民法院应依法审查并确认其相应的证明力，但有相反证据推翻的除外。”交通事故认定书从证据性质上属公文书证，是道路交通纠纷案件中据以查明事实和划分责任的重要依据。在已有交通事故认定书对案件事实进行合理认定，且没有相反证据予以推翻的前提下，应对交通事故认定书的证据效力予以采信，事故认定书中关于车辆属性的认定亦应采信，且具有事实依据。本案中，黄某驾驶的正三轮轻便摩托车已被鉴定为机动车，其虽主张交通事故责任认定书认定的事实有误，但未提交证据推翻公安交管部门作出的事故认定书的效力，因此该事故认定书仍应作为本案认定事实的证据，黄某驾驶的正三轮轻便摩托车应被视为法律意义上的机动车。且电动车被鉴定为机动车，在交通运行中可能发生事故的风险就与机动车无异，应视为机动车当承担与其危险性相当的责任。

二是从我国交强险制度基本保障模式的立法目的看，电动车被鉴定为机动车应按照交强险赔付。《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款规定：“未依法投保交强险的机动车发生交通事故造成损害，当事人请求投保义务人在交强险责任限额内予以赔偿的，人民法院应予支持。”交强险的设立初衷是转嫁交通事故受害人所遭受的人身伤亡及财产损失的风险，由保险公司在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险，目的就是在交通事故发生后，受害方能够得到及时、有效的救济，在一定程度上缓解肇事方和受害方的对立关系。为机动车投保交强险是机动车所有人或管理人的法定义务，上述条款没有对机动车未依法投保交强险的原因进行

区分，而是规定投保义务人在交强险责任限额范围内应当承担赔偿责任。投保义务人未购买交强险的原因，不构成免除其应承担侵权责任的法定理由，故投保义务人应当在交强险范围内先行承担赔偿责任。法院判定被鉴定为机动车的电动车一方承担交强险赔付责任，有利于形成机动车一方为避免承担交强险先行赔付责任而积极投保交强险的效应，继而达到我国交强险基本保障模式的应然效果，即及时赔偿受害人损失和维护交通秩序。

在电动车达到机动车标准但未投保交强险且驾车上路行驶的情况下，赋予其机动车法律属性，并据此判定应承担的法律后果，这不仅符合普通大众的一般认知，而且有利于相关者识别其危险性，引导车辆购买者、使用者谨慎行事。

编写人：安徽省蚌埠市中级人民法院 田蕾



图书在版编目(CIP) 数据

中国法院2025年度案例.道路交通纠纷/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院编.--北京: 中国法治出版社, 2025.3.-- ISBN 978-7-5216-5042-6
I.D920.5
中国国家版本馆CIP数据核字第2025KN5194号

策划编辑: 李小草 韩璐玮 白天园

责任编辑: 贺鹏娟

封面设计: 李宁

中国法院2025年度案例.道路交通纠纷

ZHONGGUO FAYUAN 2025 NIANDU ANLI DAOLU JIAOTONG JIUFEN

编者/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/730毫米×1030毫米16开

版次/2025年3月第1版

印张/19.5 字数/236千

2025年3月第1次印

刷

中国法治出版社出版

书号 ISBN 978-7-5216-5042-6

定价: 75.00元

北京市西城区西便门西里甲16号西便门办公区 邮政编码：100053

网 址： <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话：010-63141612

(如有印装质量问题，请与本社印务部联系。)

传真：010-63141600

编辑部电话：010-63141791 印务部电话：010-63141606